

MUHAMMAD FAUZI BIN ABDUL GHANI

lawan

NOR AZLIN BINTI HAMIDON

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

21 Oktober 2021 / 14 Rabiul Awal 1443H

Kes Rayuan No. 10000-041-0004-2020

[Permohonan Pengenepian - Seksyen 6 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu: -

Peguam Syarie Responden: *Maryam Jameelah binti Sidek Khalid daripada Tetuan Maryam Sumaiyah & Associates*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini adalah rayuan yang telah dikemukakan oleh Perayu terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Hakim Bicara) pada 15/1/2020. Perayu pada awalnya telah membuat satu permohonan bantahan awal melalui permohonan no. 10300-041-0454-2019 terhadap saman pernyataan tuntutan hutang dalam perkahwinan saman no. 10300-049-0359-2019 yang difailkan oleh Responden. Hakim Bicara pada 15/1/2020 telah memutuskan seperti berikut:-

- i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
- ii. Mahkamah mengawardkan kos sebanyak RM2000 kepada Responden.*

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 5/5/1996 di Keramat dan telah bercerai pada 27/12/2017 secara Hakam melalui Saman No. 10002-055-1771-2015. Selepas bercerai, Responden telah memfailkan saman dan pernyataan tuntutan hutang dalam perkahwinan terhadap Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.

[3] Perayu tidak berpuashati dengan tuntutan tersebut, telah memfailkan permohonan bantahan awal. Pada 15/1/2020, Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah terhadap bantahan awal Perayu sebagaimana di perenggan [1] di atas.

[4] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, telah memfailkan Notis Rayuan dalam kes ini pada 15/1/2020 untuk merayu terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara tersebut.

Rayuan Perayu

[5] Perayu pada 1/3/2021, telah memfailkan Alasan Rayuan dengan mengemukakan sepuluh (10) Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 286-288 Rekod Rayuan. Kami perturunkan dan ringkaskan Alasan Rayuan Perayu seperti berikut:-

- 5.1 Semua alasan-alasan yang dinyatakan oleh Perayu di dalam Bantahan Awal No. 10300-041-0454-2019 (Lampiran C) dianggap alasan-alasan Bantahan Awal yang sangat bermerit.

- 5.2 Kes hutang penghakiman tersebut bukannya kes tersendiri dan perlu dibaca bersama-sama dengan terma-terma lain yang terdapat di dalam Perjanjian Penyelesaian bertarikh 7/10/2013. Salah pandang Hakim Bicara terhadap konteks kes ini yang jelas diluar bidang kuasa Mahkamah Syariah dianggap khilaf.
- 5.3 Demi keadilan kepada Perayu, kes-kes dibawah bidangkuasa Mahkamah sivil yang ada implikasi langsung terhadap kes saman no. 10300-049-0359-2019 iaitu kes sabotaj pengajian Phd suami, kes ancaman untuk mencederakan suami ketika tidur dan kes cubaan membunuh suami seperti di dalam surat-surat Perayu (Lampiran B) wajar diambil kira dan saman no. 10300-049-0359-2019 wajar ditolak.
- 5.4 Semua alasan-alasan yang dinyatakan oleh Perayu di dalam permohonan bantahan awal no. 10300-041-0454-2019 (Lampiran C) dan Hujahan Bertulis Pemohon bagi kes bantahan awal no. 10300-041-0454-2019 (Lampiran D) dianggap alasan-alasan yang sangat bermerit kerana terdapat banyak isu-isu besar dan baru (Novel) serta kepentingan umum dan juga berkaitan undang-undang. Alasan Penghakiman kes bantahan awal yang dianggap tidak menilai dengan secukupnya.
- 5.5 Pembelaan dan Tuntutan Balas (Lampiran E) mengukuhkan lagi bahawa Perayu bukan sahaja tidak perlu membayar apa-apa lagi kepada Responden kerana nafkah yang mencukupi telah diberi bahkan pula dari sudut maqasid Syariah dan undang-undang Syariah serta sivil untuk

mendapat pampasan dari Responden bagi kes sabotaj pengajian Phd dan lain-lain.

- 5.6 Lakuna-lakuna Responden seperti tidak bercakap benar, marah keterlaluan, mengabaikan tanggungjawab dan mungkir janji terhadap perkara 3.1 Perjanjian Pemyeleaian bertarikh 7/10/2013, ada implikasi terhadap kelayakannya di dalam memfailkan kes-kes (Lampiran F) dan juga keperluan agar laporan daripada pihak JAIS terhadap modus operandi campur tangan pihak ketiga (Lapiran G) diteliti terlebih dahulu.
- 5.7 Hutang perkahwinan yang dituntut tersebut pada hakikat sebenarnya bukanlah hutang. Pelbagai nafkah dan bayaran ratusan ribu (RM) yang telah diterima oleh Responden dari Perayu (Lampiran H) dianggap sudah mencukupi. Tambahan pula responden telah melanggar perjanjian penyelesaian bertarikh 7/10/2013. Malah Responden juga wajar membayar pampasan kepada Perayu bagi ancaman untuk mencedera suami ketika tidur dan ancaman bunuh suami selain kes sabotaj Phd.
- 5.8 Tujuan sebenar perjanjian penyelesaian bertarikh 7/10/2013 tersebut adalah untuk mengekalkan perkahwinan yang mana Perayu yakin dengan rumah tangga yang aman damai dan pengajian Phdnya yang sedang maju, Perayu mampu membayar. Lakuna Responden yang merosakkan perkahwinan (Lampiran I) dan sabotaj pengajian Phd (Lampiran J) menjejaskan kerjaya dan keewangan Perayu dengan ketara.

- 5.9 Bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Perayu di dalam Permohonan Bantahan Awal seperti Resit-Resit Transaksi Bank, Laporan Polis, dan lain-lain dianggap sudah mencukupi. Tambahan pula Perayu yang kini hialng pekerjaan yang punca utamanya kes sabitaj pengajian PhD di UITM dan menanggung hutang dengan pihak bank dianggarkan RM1,006,691.02 (Lampiran L) dan anggaran kos menyara isi rumah RM903,085.00 (Lampiran M) tidaklah mampu untuk membayar tuntutan Responden sebanyak RM365,000.00 tersebut.
- 5.10 Perayu tidak bersetuju dengan status perkahwinan yang dinyatakan oleh Responden di dalam saman no. 10300-049-0359-2019 kerana menurut pihak Biro Bantuan Guaman pada 20/7/2020, Hakam Panel dalam permohonan cerai No. 10002-055-1771-2015 tidak wujud kerana prosiding perlantikannya dibuat dalam tempoh kes semakan masih berjalan. Kes permohonan cerai itu juga melanggar penjanjian penyelesaian bertarikh 7/10/2013 dan kes tersebut masih belum selesai (Lampiran N). Justeru perintah cerai dan surat akuan cerai no. 09886 wajar dibatalkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Terlebih dahulu kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa sesuatu permohonan interlocutori (bantahan awal) bagi mengenepikan prosiding kerana tak teratur (kes mal) lazimnya adalah untuk memutuskan tentang isu bidangkuasa dan/atau persoalan undang-undang. Ianya bukanlah bertujuan untuk memutuskan isu tentang fakta yang masih memerlukan pembuktian tentang kebenaran dan/atau

kebolehterimaannya. Persoalan tentang kebenaran dan/atau kebolehterimaan sesuatu fakta hanya boleh diputuskan melalui proses perbicaraan penuh iaitu setelah Mahkamah mendengar keterangan-keterangan dari kedua-dua pihak.

Oleh kerana prosiding interlokutori bantahan awal ini adalah prosiding yang tidak melibatkan persoalan fakta maka tidak ada apa-apa dokumen pembuktian boleh dikemukakan semasa permohonan pendengaran tersebut. Mahkamah hanya memerlukan pihak-pihak berhujah sebelum membuat keputusan. Tertakluk kepada Seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Hakim Bicara boleh memutuskan permohonan tersebut dengan mengenakan kos.

[7] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah kedua-dua pihak. Kami dapati semua perkara yang dibangkitkan oleh Perayu di peringkat rayuan ini dan di peringkat prosiding bantahan awal adalah persoalan-persoalan berbentuk fakta yang berstatus dakwaan dan masih belum ditentukan kebenaran dan/atau kebolehterimannya.

[8] Pada hemat kami, fakta-fakta tersebut perlu melalui proses perbicaraan bagi memberi peluang kepada kedua-dua pihak untuk mengemukakan keterangan masing-masing sebelum Hakim Bicara membuat keputusan. Ini selaras dengan prinsip -

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

[9] Selain itu, ia juga selaras dengan panduan yang diajar oleh Rasulullah bagi melaksanakan keadilan dan membuat keputusan بِالْحَقِّ . Rasulullah s.a.w telah memberi panduan agar seseorang hakim dalam melaksanakan perbicaraan, sebelum membuat keputusan, hendaklah mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keterangan kedua-dua belah pihak yang bertikai. Hal ini dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (rujuk syarahan hadis dalam *Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286*:

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ. فَسَوْفَ تَلْبِرِي كَيْفَ تَقْضِي.»
قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[10] Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa bantahan awal yang dikemukakan oleh Pemohon ini adalah tindakan pra-matang kerana tuntutan hutang dalam perkahwinan yang dibuat oleh Responden hendaklah melalui proses perbicaraan dengan memberi ruang dan peluang bagi kedua-dua

pihak membuktikan atau menafikan sebelum ianya diputuskan oleh Mahkamah. Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya dimuka surat 271 Rekod Rayuan menyatakan:-

- “ 7. ... Bantahan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan tindakan Responden yang memfailkan saman dan pernyataan tuntutan mengenai hutang dalam perkahwinan sepertimana dalam saman dan pernyataan tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 61(1)(3)(b)(ix) EPAIS 2003.
8. Berdasarkan situasi tersebut, Mahkamah berpendapat bahawa bantahan awal oleh Pemohon ini bukanlah merupakan forum yang sesuai bagi membincangkan, memperjelaskan dan membuktikan dakwaan atau penafian masing-masing, sebaliknya tindakan yang dikemukakan oleh Pemohon ini adalah bersifat pra-matang. Seperti yang Mahkamah jelaskan sebelum ini, bagi menentu-sahkan bahawa tuntutan Responden terhadap hutang dalam perkahwinan tersebut, samada ianya benar-benar hutang yang jelas atau sekadar andaian maka sewajarnya Responden diberi peluang untuk membuktikan dakwaannya melalui perbicaraan dengan mengemukakan keterangan dan bukti..... Bagi pihak Pemohon pula, Pemohon diberi ruang dan peluang untuk menyoal-balas serta membuat penafian melalui keterangannya nanti.”

[11] Dalam kes ini, kami tidak menemui adanya persoalan berkaitan dengan isu bidangkuasa mahupun persoalan berkaitan undang-undang yang telah dibangkitkan

oleh Perayu khususnya dalam alasan bantahan awal yang telah dikemukakan oleh Perayu dalam muka surat 2-6 Rekod Rayuan ataupun sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan 6 di atas.

[12] Dengan hormatnya kami ingin menyatakan juga bahawa Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkaitan perkara ini, dalam kes MAIS lawan Hicom Gamuda Development Sd. Bhd. [2012] JH 34(1) 35. Dalam kes tersebut Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan:

“ Kami berpendapat bahawa isu ini bukan merupakan isu bidangkuasa atau melibatkan persoalan undang-undang. Sebaliknya ia merupakan isu tentang fakta yang perlu diputuskan selepas mendengar dan memperhalusi keterangan semua pihak yang berkaitan. Ianya sudah pasti hanya berlaku melalui perbicaraan penuh.... ”

[13] Berdasarkan alasan-alasan di atas, kami berpuas hati menyimpulkan bahawa tidak ada kekhilafan Hakim Bicara untuk mewajarkan kami campur tangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

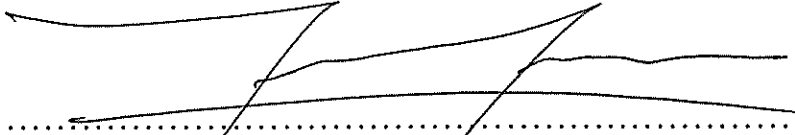
[14] Akhir sekali, kami bersetuju dengan Responden bahawa rayuan ini wajar ditolak dengan kos kerana telah mengambil masa dan meningkatkan kos Responden selaras dengan Seksyen 222, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Rayuan Perayu DITOLAK.
2. Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM3000.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor